



Prévoyance

Notice d'information Masterlife CREDIT

Octobre 2024



ANPERE
association d'assurés



section	page	contenu
Objet et définitions	3	
Chapitre I Les dispositions de la convention	5	
Chapitre II Les dispositions relatives à votre adhésion	6	Article 1. Votre adhésion
	6	1. L'objet de votre adhésion
	6	2. Le cadre juridique
	6	3. Les personnes concernées
	6	4. Les obligations de l'assuré
	7	5. L'étendue territoriale de votre adhésion
	8	6. La date d'effet et la durée de votre adhésion
	8	7. La modification de vos garanties
	8	8. La modification des conditions de votre emprunt
	8	9. La résiliation de votre adhésion
	9	10. Fin des garanties
	9	Article 2. Votre cotisation
	9	1. La détermination de votre cotisation annuelle
	10	2. Le paiement de vos cotisations
Chapitre III Les garanties de prévoyance	11	Article 3. Garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie
	11	1. La garantie en cas de décès
	11	2. La garantie en cas de perte totale et irréversible d'autonomie
	11	Article 4. Garanties en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité totale ou partielle
	11	1. Incapacité de travail
	13	2. Invalidité totale ou partielle
	15	3. Invalidité spécifique (AERAS)
	16	4. Exonération du paiement des cotisations
	16	Article 5. Gestion des prestations
	16	1. Modalités d'obtention des prestations
	17	2. Contrôle médical
	18	3. Expertise amiable
	18	Article 6. Bénéficiaire des prestations

Chapitre IV	19	Article 7. Exclusions et limites des garanties
Les dispositions générales	19	1. Exclusions des garanties en cas de décès
	19	2. Exclusions des garanties en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail, d'invalidité totale ou partielle ou d'invalidité spécifique (AERAS)
	21	3. Limitations de garanties en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail, d'invalidité totale ou partielle ou d'invalidité spécifique (AERAS)
	21	Article 8. Rachat et réduction
	22	Article 9. Modalités de renonciation
	22	Article 10. Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)
	22	Article 11. Prescription
	23	Article 12. En cas de réclamation
	23	Article 13. Contrôle de l'entreprise d'assurance
	24	Article 14. Informations relatives à l'utilisation de vos données personnelles
	25	Article 15. Dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et acquisition par l'Etat des sommes dues au bénéficiaire au titre de l'adhésion dès lors qu'elles ne sont pas réclamées (L 132-27-2 du Code des assurances)

Chapitre V	26	Article 16. Gestion paritaire
Accord de partenariat	26	Article 17. La durée et résiliation de la convention
	26	Article 18. La modification de la convention

Annexe	27	
Encours cumulé des contrats de crédit		

OBJET DE LA PRÉSENTE NOTICE D'INFORMATION DU CONTRAT MASTERLIFE CREDIT

Cette Notice a pour but de vous informer des termes du contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative « **Masterlife CREDIT** », conclu entre nous, AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle, sociétés du groupe AXA et l'association ANPERE.

DÉFINITIONS

Les mots qui figurent dans la présente Notice sous l'intitulé « Définitions » ont toujours dans le texte le sens correspondant à leur définition.

Accident

Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant directement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure. A titre d'exemples, l'infarctus du myocarde, les affections coronariennes ainsi que les affections soudaines, les affections dues à un choc émotif ou à un surmenage et les dépressions ne sont pas considérés comme des accidents mais comme des maladies.

Adhérent (Vous)

La personne physique ou morale qui adhère au contrat d'assurance de groupe et s'engage à acquitter les cotisations émises aux périodes définies.

Assureur (Nous)

La société d'assurance qui garantit les risques souscrits. Il s'agit de la société AXA France Vie ou AXA Assurances Vie Mutuelle.

Aléa

Evènement incertain.

Assuré

La personne physique résidant en France sur la tête de laquelle repose l'assurance.

Bénéficiaires

L'ensemble des personnes désignées à l'adhésion pour recevoir les prestations.

Conditions particulières d'adhésion

Document qui complète la présente Notice d'information et dans lequel figurent entre autres l'identité de l'adhérent, de l'assuré, des bénéficiaires désignés, ainsi que les garanties et les éventuelles options choisies.

Conjoint

Époux ou épouse de l'assuré non divorcé, non séparé judiciairement.

Consolidation

Stabilisation d'un état de santé après un accident ou une maladie, laissant subsister des séquelles et n'étant plus susceptible d'aggravation ou d'évolution notable.

Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)

Dispositif destiné à faciliter l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé.

Franchise

Période entre la survenance de l'évènement (hospitalisation, accident ou maladie) ouvrant droit à indemnisation et le début de cette indemnisation. Plusieurs niveaux de franchise sont disponibles. La franchise choisie est précisée aux conditions particulières d'adhésion.

Cette notion ne porte que sur les garanties en cas d'incapacité de travail.

Incapacité temporaire totale de travail

L'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail lorsque son état de santé, médicalement constaté, l'oblige à arrêter totalement et temporairement l'exercice de sa profession par suite d'une maladie ou d'un accident.

Pour l'assuré au chômage ou n'exerçant plus d'activité professionnelle et n'ayant pas liquidé ses droits à la retraite au moment de l'incapacité totale de travail, des indemnités journalières sont versées à concurrence de la quotité assurée, pour chaque jour d'incapacité de travail, lorsque l'assuré se trouve par suite de maladie ou accident dans l'incapacité totale d'effectuer ses activités habituelles non professionnelles.

Le congé légal de maternité n'est pas considéré comme de l'incapacité totale de travail.

Invalidité fonctionnelle

L'invalidité fonctionnelle est établie d'après le barème des accidents du travail de la Sécurité sociale.

Invalidité professionnelle

L'invalidité professionnelle est définie par suite d'expertise. Elle est appréciée, de 0 à 100%, d'après la nature de l'invalidité par rapport à la profession exercée. Il est tenu compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des capacités professionnelles restantes et des possibilités d'adaptation, ainsi que des répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l'assuré. Il appartient à l'assuré d'apporter les éléments justificatifs de son invalidité professionnelle.

La garantie invalidité telle que prévue au contrat est indépendante de la notion d'invalidité retenue par la Sécurité sociale ou tout autre organisme compétent qui juge de l'aptitude professionnelle. La reconnaissance d'un état d'invalidité par l'un de ces organismes ne s'impose pas à l'assureur, qui est tenu par la seule définition figurant au contrat.

Maladie

Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et n'ayant pas pour origine un accident tel que défini plus haut.

Notice d'information

Présent document qui définit les garanties disponibles et leurs modalités d'application.

Partenaire pacsé

Partenaire avec lequel vous êtes lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

L'assuré est considéré comme atteint de perte totale et irréversible d'autonomie quand il est reconnu avant son 70^{ème} anniversaire définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d'invalidité fonctionnelle est égal à 100% par référence au barème des accidents du travail de la Sécurité sociale. Entre le 60^{ème} anniversaire et le 70^{ème} anniversaire de l'assuré, le recours à l'assistance d'une tierce personne est exigé ; avant le 60^{ème} anniversaire de l'assuré, le recours à l'assistance d'une tierce personne n'est pas exigé.

Prescription

Extinction d'un droit au bout d'un temps déterminé.

Résident en France

Personne dont le lieu de résidence principale et le foyer fiscal sont établis en France.

Sportif amateur de haut niveau

Sport pratiqué en tant qu'amateur de haut niveau donnant lieu à la participation à des compétitions à un niveau national ou international.

CHAPITRE I - LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Masterlife CREDIT est une convention d'assurance de groupe à adhésion facultative, souscrite par ANPERE auprès d'AXA France Vie et AXA Assurance Vie Mutuelle. L'adhésion à la convention est réservée aux membres de l'association ANPERE.

La présente notice comporte les dispositions générales de la convention **Masterlife CREDIT**, et décrit les garanties et prestations accordées.

La convention d'assurance de groupe **Masterlife CREDIT** (références 5514-13, 5514-14) comporte les garanties suivantes : Capital décès, Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), Incapacité de travail, Invalidité totale ou partielle et Exonération du paiement des cotisations.

Comme tout contrat d'assurance, **Masterlife CREDIT** est par nature un contrat aléatoire par lequel en contrepartie d'une cotisation l'assureur s'engage vis-à-vis de l'adhérent à une prestation en cas de réalisation d'un ou plusieurs risques contre lesquels l'assuré souhaite se protéger.

Aucune garantie ne peut être donc due par l'assureur en l'absence d'aléa sur le risque assuré. En conséquence une incapacité de travail, une invalidité ou un état de perte totale et irréversible d'autonomie en cours au jour de la signature des conditions particulières d'adhésion, ne pourra pas être pris en charge. Il en est de même pour une invalidité ou un état de perte totale et irréversible d'autonomie consécutive/consécutif à une incapacité de travail en cours au jour de la signature des conditions particulières d'adhésion.

Conformément à l'article L 355-5 du Code des assurances, les entreprises d'assurance publient annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. En cas d'événement majeur affectant significativement la pertinence des informations contenues dans ce rapport, les entreprises d'assurance et de réassurance publient des informations relatives à la nature et aux effets de cet événement. Les rapports publiés par AXA France Vie et AXA Assurances Vie Mutuelle sont disponibles à l'adresse :

<https://www.axa.fr/configuration-securite/informations-financieres.html>

CHAPITRE II - LES DISPOSITIONS RELATIVES À VOTRE ADHÉSION

Article 1. Votre adhésion

1. L'objet de votre adhésion

Masterlife CREDIT a pour objet de garantir, au titre de l'emprunt mentionné sur les conditions particulières d'adhésion, en fonction des garanties souscrites, des prestations en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) de l'assuré, d'invalidité de l'assuré, d'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré survenant pendant la période de couverture de ce risque. Selon les garanties souscrites, il est prévu le versement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s), ou le versement d'indemnités journalières.

2. Le cadre juridique

La convention **Masterlife CREDIT** est régie par le Code des assurances. Elle relève des branches 20 (Vie-décès), 1 (Accident), 2 (Maladie) de l'article R 321-1 du Code des assurances. Tout litige relatif à l'application de la présente convention relève de la seule compétence des tribunaux français.

Cette convention est régie par le droit français.

Votre adhésion est constituée :

- de la présente Notice, qui précise nos droits et nos obligations réciproques,
- des conditions particulières d'adhésion qui complètent la Notice et précisent les caractéristiques et les garanties de votre adhésion à la convention ; des documents que vous pourriez être amenés à remplir lors de l'adhésion (questionnaire médical, questionnaire financier et/ou questionnaire sportif),
- des éventuels avenants ou attestations qui vous seront adressés lors de modifications apportées sur votre adhésion.

3. Les personnes concernées

- L'adhérent, personne physique ou morale, résidant en France, à qui sont destinées la Notice et les conditions particulières d'adhésion.
- L'assuré, résidant en France, personne physique sur la tête de laquelle repose l'assurance.
- Les sociétés d'assurance AXA France Vie ou AXA Assurance Vie Mutuelle, ci-après dénommées AXA.
- Les bénéficiaires, qui sont des personnes que vous désignez, pour recevoir la (les) prestation(s) due(s) par la société d'assurance en cas de décès de l'assuré.
- ANPERE (Association Nationale pour la Prévoyance, l'Épargne et la Retraite), l'association qui a souscrit la convention d'assurance **Masterlife CREDIT** auprès des sociétés du groupe AXA. Son siège est situé à l'adresse suivante : 6 boulevard de Pesaro – 92000 Nanterre. Son but est d'apporter à ses adhérents des informations relatives à leur protection sociale et les aider dans la constitution et la protection de leurs revenus futurs. Les statuts de cette association sont tenus à votre disposition. Ils sont disponibles sur le site internet www.anpere.fr.
- ADIS, le centre de gestion des adhésions **Masterlife CREDIT** par délégation de l'assureur. ADIS est une Société Anonyme de courtage situé 12 avenue Pierre Mendès France – CS 10144 – 67312 Schiltigheim Cedex et filiale à 100% d'AXA France Vie. A cet effet, ADIS effectue l'ensemble des actes de gestion nécessaires, acceptation et émission des adhésions, encaissement des cotisations pour le compte d'AXA, règlement des prestations, suivi des dossiers des adhérents, réception des demandes de résiliation.

4. Les obligations de l'assuré

a) à l'adhésion

L'assuré s'engage à répondre exactement et en toute sincérité aux questions posées par l'assureur dans les documents qui lui auront été remis à cet effet lors de l'adhésion.

Il s'engage notamment à déclarer :

- sa date et son lieu de naissance, sa profession et les conditions d'exercice de celle-ci et ses activités sportives,
- les caractéristiques de l'emprunt.

De plus, l'assuré s'engage à répondre aux questions relatives à son état de santé et à ses antécédents médicaux de tous ordres.

En revanche, conformément à la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 dite loi Lemoine, l'assuré est dispensé de répondre aux questions relatives à l'acceptation médicale, si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :

- le prêt est visé par l'article L 313-1 1° du Code de la consommation à savoir notamment s'il a pour objet de financer les opérations suivantes :
 - l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation,
 - l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation,
 - la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien des immeubles précités,
 - les dépenses relatives à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation,
 - l'achat de terrains destinés à la construction des immeubles précités,
- la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédits n'excède pas 200 000 € (exemples en Annexe),
- l'échéance du prêt assuré se termine avant son 60^{ème} anniversaire.

Ces déclarations servent de base à l'adhésion et à la fixation de la cotisation.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adhérent et l'assuré, s'il est différent, s'exposent à la nullité de l'adhésion, conformément à l'article L 113-8 du Code des assurances.

En cas d'omission ou de fausse déclaration non intentionnelle, il peut être fait application des sanctions prévues à l'article L 113-9 du Code des assurances et notamment une réduction de la prestation ou une augmentation de cotisation.

En cas d'erreur sur l'âge de l'assuré, les sanctions prévues à l'article L 132-26 du Code des assurances pourront s'appliquer, notamment la nullité si l'âge réel se situe en dehors des limites fixées par la présente convention.

L'article L 113-8 du Code des assurances prévoit que l'adhésion est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les cotisations payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

L'article L 113-9 du Code des assurances prévoit que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité. Si l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir l'adhésion, moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l'assuré, soit de résilier l'adhésion dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la cotisation payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

L'article L 132-26 du Code des assurances prévoit que l'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.

Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.

b) En cours d'adhésion

L'assuré s'engage à informer ADIS, dans un délai de 12 mois, en cas de modification de l'emprunt (modification du capital emprunté, du taux d'intérêt, de la durée du prêt, des modalités d'amortissement) ; à défaut, la modification prendra effet à la date de réception de la demande. L'ajustement des garanties aux nouvelles conditions de l'emprunt est subordonné à l'acceptation par ADIS ; à défaut, les garanties ne pourront excéder celles découlant des conditions initiales de l'emprunt.

En cas de départ à la retraite de l'assuré, celui-ci s'oblige à en informer ADIS pour permettre la modification de ses garanties et la diminution de ses cotisations. Dans le cas contraire, si l'assuré n'a pas informé ADIS, le paiement des cotisations ne donne pas droit à prestations au titre des garanties devenues sans objet.

5. L'étendue territoriale de votre adhésion

Les garanties sont acquises à l'assuré dans le monde entier.

6. La date d'effet et la durée de votre adhésion

Votre adhésion prend effet à la date indiquée sur les conditions particulières d'adhésion, sous réserve du paiement effectif de la première cotisation et de l'acceptation des risques. Les garanties cessent au plus tard à la date de fin de prêt indiquée sur les conditions particulières d'adhésion ou de plein droit à la date de remboursement total du prêt si celle-ci est antérieure.

En tout état de cause, les garanties s'arrêtent au plus tard à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge limite assurable pour chaque garantie (ces limites sont indiquées pour chaque garantie au chapitre III).

Garantie en cas de décès	Au 85 ^{ème} anniversaire de l'assuré
Garantie en cas d'incapacité de travail, d'invalidité totale ou partielle ou d'invalidité spécifique (AERAS)	Au 70 ^{ème} anniversaire de l'assuré
Perte Totale et Irréversible d'Autonomie	Au 70 ^{ème} anniversaire de l'assuré

En cas de déblocage des fonds progressif ou postérieur à la date d'effet de l'adhésion, les garanties produisent néanmoins leurs effets à la date indiquée sur les conditions particulières d'adhésion et les cotisations sont dues selon les modalités définies aux conditions particulières d'adhésion.

7. La modification de vos garanties

Jusqu'à votre 75^{ème} anniversaire, vous pouvez si vous le souhaitez modifier les garanties de votre adhésion, avec l'accord de l'organisme prêteur, le cas échéant.

Ces modifications peuvent générer une nouvelle tarification de votre adhésion et seront prises en compte, s'il s'agit d'une augmentation, sous réserve de l'acceptation d'ADIS.

S'il s'agit d'une diminution, ces modifications prennent effet le jour de réception de la demande par ADIS.

S'il s'agit d'une augmentation, l'acceptation du changement peut le cas échéant être subordonnée aux résultats de la sélection médicale.

Les modifications acceptées seront indiquées sur les nouvelles conditions particulières d'adhésion.

En cas d'augmentation de garantie, les nouvelles garanties prennent effet à la date indiquée sur les nouvelles conditions particulières d'adhésion, sous réserve de signature de celles-ci par l'adhérent et l'assuré, s'il est différent, et du paiement de la première échéance mentionnée dans le décompte de cotisation.

Toute demande de modification substantielle de l'adhésion fera l'objet d'une information par ADIS à l'organisme prêteur lorsqu'il est bénéficiaire.

8. La modification des conditions de votre emprunt

Vous devez informer ADIS, dans un délai de 12 mois, en cas de modification de l'emprunt (modification du capital emprunté, du taux d'intérêt, de la durée du prêt, des modalités d'amortissement) ; à défaut, la modification prendra effet à la date de réception de la demande. L'ajustement des garanties aux nouvelles conditions de l'emprunt est subordonné à l'acceptation par ADIS ; à défaut, les garanties ne pourront excéder celles découlant des conditions initiales de l'emprunt.

Souplesse des garanties

En cas d'allongement de la durée du prêt dans les conditions prévues par le contrat de prêt initial, aucune nouvelle sélection médicale ne sera imposée si la modification conduit à un allongement de la durée limité à 60 mois par rapport à la durée initiale du prêt. Cette disposition est applicable dans la limite des âges de fin de garanties.

9. La résiliation de votre adhésion

Pour les prêts immobiliers à usage d'habitation ou à usage mixte

En application du Code des assurances, lorsque l'adhésion couvre un prêt immobilier à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel), l'adhérent peut résilier son adhésion, avec l'accord de l'organisme prêteur lorsque celui-ci est bénéficiaire à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.

L'adhérent doit notifier à ADIS sa demande de résiliation par tout moyen prévu à l'article L 113-14 du Code des assurances, et plus particulièrement par lettre simple ou tout support durable.

Pour permettre la résiliation, l'accord de l'organisme prêteur, lorsque celui-ci est bénéficiaire, doit être notifié par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, en indiquant la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté par le prêteur en substitution à l'adhésion **Masterlife CREDIT**.

La résiliation prendra effet 10 jours après la réception par ADIS de la décision d'acceptation de l'organisme prêteur ou à la date d'effet du contrat accepté en substitution, si celle-ci est postérieure. Une confirmation de la prise en compte de la résiliation sera adressée à l'adhérent précisant la date de prise d'effet de la résiliation.

Conformément à l'article L 113-15-3 du Code des assurances, l'adhérent est informé chaque année, sur support papier ou sur tout autre support durable, de son droit de résiliation à tout moment prévu, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter.

Pour les autres prêts

L'adhérent peut résilier son adhésion, avec l'accord de l'organisme prêteur lorsque celui-ci est bénéficiaire, au 31 décembre de chaque année ou à la date anniversaire de signature de l'offre de prêt par l'emprunteur. L'adhérent doit notifier à ADIS sa demande de résiliation par tout moyen prévu à l'article L 113-14 du Code des assurances, et plus particulièrement par lettre simple ou tout support durable, au moins soixante jours avant cette date.

Une confirmation de la prise en compte de la résiliation sera adressée à l'adhérent précisant la date de prise d'effet de la résiliation.

Modalités pratiques

La demande de résiliation devra être adressée à :
ADIS, 12 avenue Pierre Mendès France, CS 10144, 67312 Schiltigheim Cedex.

L'adhésion pourra également être résiliée par ADIS en cas de non-paiement des cotisations dans les conditions fixées à l'article 2.2 ou de fausse déclaration intentionnelle visée à l'article 1.4.

10. Fin des garanties

Les garanties prennent fin à la date de fin de prêt indiquée sur les conditions particulières d'adhésion ou de plein droit à la date de remboursement total du prêt si celle-ci est antérieure. Néanmoins, en cas de déblocage des fonds intervenant dans les trois mois qui suivent la date d'effet précisée sur les conditions particulières d'adhésion, le terme des garanties est mécaniquement reporté dans le temps pour une durée égale à la différence entre la date effective de déblocage des fonds et la date d'effet qui figure dans les conditions particulières d'adhésion.

En tout état de cause, les garanties s'arrêtent au plus tard à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge limite assurable pour chaque garantie (ces limites sont indiquées pour chaque garantie au chapitre III).

En cas de départ à la retraite, les garanties incapacité et invalidité se trouvent résiliées de plein droit et le versement des prestations cesse.

L'assuré s'oblige à informer ADIS de son départ en retraite, pour permettre la modification de ses garanties et l'ajustement de sa cotisation.

Dans le cas contraire, si l'assuré n'a pas informé ADIS de son départ en retraite, le paiement des cotisations ne donne pas droit à prestations au titre des garanties incapacité ou invalidité, celles-ci étant devenues sans objet.

Article 2. Votre cotisation

1. La détermination de votre cotisation annuelle

Le montant de vos cotisations annuelles est calculé en tenant compte notamment :

- de l'âge de l'assuré à l'adhésion,
- la profession de l'assuré à l'adhésion,
- du type d'emprunt couvert,
- du taux d'intérêt de l'emprunt couvert,
- de la durée de l'emprunt couvert,
- des modalités de remboursement de l'emprunt couvert,
- de la quotité assurée,
- des garanties souscrites,
- des éventuelles options souscrites,
- du montant de l'emprunt couvert.

Il dépend également :

- des conditions d'acceptation médicale, (si l'assuré y est soumis selon les conditions précisées à l'article 1.4),
- et des activités sportives de l'assuré.

Âge de l'assuré à l'adhésion

Pour la détermination du tarif, l'âge de l'assuré se calcule par différence entre le millésime de l'année d'adhésion et celui de l'année de naissance, quel que soit le mois de naissance de l'assuré.

L'échéancier de vos cotisations est communiqué dans les conditions particulières d'adhésion. Le montant de vos cotisations annuelles dépend de l'option de tarification choisie à l'adhésion. Deux options de tarification sont disponibles :

- la tarification constante (tarif constant),
- la tarification qui dépend de l'évolution du capital restant dû et de l'âge de l'assuré durant la vie du prêt (tarif capital restant dû).

L'intégralité des garanties et options est disponible quelle que soit l'option de tarification souscrite.

L'option de tarification choisie à l'adhésion est irrévocable.

1. Tarif constant

En choisissant le tarif constant, le montant de votre cotisation annuelle reste fixe jusqu'au terme de l'emprunt.

L'assiette de calcul de la cotisation correspond au montant emprunté, au prorata de la quotité assurée.

L'option du tarif constant n'est pas proposée lorsque l'assuré n'est pas tenu de répondre aux questions relatives à son état de santé et à ses antécédents médicaux de tous ordres (article 1.4).

Cette option de tarification n'est acquise que si mention en est faite sur les conditions particulières d'adhésion.

2. Tarif capital restant dû

En choisissant le tarif capital restant dû, le montant de votre cotisation annuelle fluctue en fonction de l'évolution du capital restant dû et de l'évolution de l'âge de l'assuré durant la vie du prêt.

L'assiette de calcul de votre cotisation correspond au capital restant dû, au prorata de la quotité assurée.

Cette option n'est acquise que si mention en est faite sur les conditions particulières d'adhésion.

2. Le paiement de vos cotisations

Vous vous engagez à payer les cotisations en contrepartie des garanties souscrites.

Les cotisations sont payables d'avance dans les dix jours suivant les dates d'échéances fixées selon la périodicité mentionnée aux conditions particulières d'adhésion (mensuelle, trimestrielle ou annuelle).

L'échéancier des cotisations est communiqué dans les conditions particulières d'adhésion. Les cotisations mensuelles et trimestrielles sont nécessairement payables par prélèvements automatiques.

Non-paiement des cotisations

En cas de non-paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation dans les 10 jours suivant son échéance, conformément aux dispositions du Code des assurances et notamment l'article L 141-3, une lettre recommandée est adressée à l'adhérent l'informant qu'à l'expiration d'un délai de 40 jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement de la cotisation ou du solde exigible ainsi que les cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne, sans nouvel avis, la résiliation des garanties. La même information sera adressée à l'organisme prêteur lorsque celui-ci est bénéficiaire qui pourra se substituer à l'adhérent pour le paiement de la cotisation.

La même information sera adressée à l'organisme prêteur lorsque celui-ci est bénéficiaire qui pourra se substituer à l'adhérent pour le paiement de la cotisation.

CHAPITRE III - LES GARANTIES DE PRÉVOYANCE

Article 3. Garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie

1. La garantie en cas de décès

Un capital égal au montant restant dû le jour du décès, au titre de l'emprunt mentionné sur les conditions particulières d'adhésion et à concurrence de la quotité assurée, est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) en cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause.

A cet effet, vous devez remettre à l'adhésion une copie de la notice précisant les conditions de l'emprunt et une copie du tableau d'amortissement (ou de l'échéancier pour les prêts in fine).

Les échéances de l'emprunt impayées et antérieures au décès n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

En cas de décès simultané des co-emprunteurs, le capital versé au titre d'un même prêt ne pourra être supérieur au montant restant dû le jour du décès, au titre de l'emprunt mentionné sur les conditions particulières d'adhésion.

2. La garantie en cas de perte totale et irréversible d'autonomie

Si l'assuré est en état de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), le montant du capital restant dû à la date de consolidation de la PTIA, au titre de l'emprunt mentionné dans les conditions particulières d'adhésion et à concurrence de la quotité assurée, est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).

L'assuré est considéré comme atteint de perte totale et irréversible d'autonomie quand il est reconnu avant son 70^{ème} anniversaire définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d'invalidité fonctionnelle est égal à 100% par référence au barème des accidents du travail de la Sécurité sociale. Entre le 60^{ème} anniversaire et le 70^{ème} anniversaire de l'assuré, le recours à l'assistance d'une tierce personne est exigé ; avant le 60^{ème} anniversaire de l'assuré, le recours à l'assistance d'une tierce personne n'est pas exigé.

Ce versement sera accordé si la consolidation survient avant le 70^{ème} anniversaire de l'assuré.

Le versement au titre de la PTIA met fin à l'adhésion.

Les échéances de l'emprunt impayées par l'assuré et antérieures à la consolidation de la PTIA n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Le règlement des prestations

En cas de décès, le capital dû est payé dans les 10 jours suivant la remise des pièces justificatives nécessaires (article 5), sous réserve de l'accord de prise en charge par ADIS.

En cas de PTIA, le règlement des sommes dues intervient dès la consolidation de l'état médical de la PTIA. Le montant réglé est égal au capital restant dû à la date de consolidation de la PTIA au titre de l'emprunt mentionné sur les conditions particulières d'adhésion et à concurrence de la quotité assurée.

Article 4. Garanties en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité totale ou partielle

Ces garanties sont accordées uniquement en cas de couplage avec la garantie en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie à l'adhésion.

1. Incapacité de travail

a) Définition de la garantie

En cas d'incapacité totale de l'assuré, médicalement constatée, d'exercer sa profession, par suite de maladie ou d'accident, les indemnités journalières sont versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) à concurrence de la quotité assurée.

Pour l'assuré au chômage ou n'exerçant plus d'activité professionnelle et n'ayant pas liquidé ses droits à la retraite au moment de l'incapacité de travail, des indemnités journalières sont versées à concurrence de la quotité assurée, pour chaque jour d'incapacité de travail, lorsque l'assuré se trouve par suite de maladie ou accident dans l'incapacité totale d'effectuer ses activités habituelles non professionnelles.

Ces indemnités seront uniquement versées si l'arrêt de travail intervient alors que la garantie est en cours, c'est-à-dire avant le 70^{ème} anniversaire de l'assuré.

Montant des indemnités :

Le montant des indemnités journalières est au plus égal à :

- 1/30^{ème} de la mensualité de l'emprunt en cas de remboursement mensuel,
- 1/90^{ème} de la trimestrialité de l'emprunt en cas de remboursement trimestriel,
- 1/180^{ème} de la semestrialité de l'emprunt en cas de remboursement semestriel,
- 1/365^{ème} de l'annuité de l'emprunt en cas de remboursement annuel.

Les échéances de l'emprunt impayées par l'assuré et antérieures à l'arrêt de travail n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Dans le cas d'un emprunt remboursable in fine, les indemnités journalières sont égales à 1/365^{ème} du montant des intérêts annuels.

Le paiement du capital dû au terme du prêt par l'emprunteur est toujours exclu de la garantie d'incapacité.

En cas d'incapacité ou d'invalidité simultanée des co-emprunteurs, les indemnités journalières versées au titre d'un même prêt ne pourront être supérieures au montant de l'échéance du prêt, au titre de l'emprunt mentionné sur les conditions particulières d'adhésion.

b) Service des prestations

Le versement des indemnités journalières cesse à la plus proche des dates suivantes :

- à la fin de l'incapacité totale de travail ou à la date de consolidation d'une invalidité permanente,
- au 1095^{ème} jour d'arrêt de travail (ce délai incluant la période de franchise),
- au 70^{ème} anniversaire de l'assuré,
- à la date de fin de prêt ou à la date de remboursement total du prêt si celle-ci est antérieure,
- à la liquidation des droits au titre du régime obligatoire de retraite dont l'assuré relève selon sa profession, y compris en cas de retraite pour inaptitude conformément à l'article L 351-7 du Code de la Sécurité sociale.

Le choix d'une franchise de 15 jours ou de 30 jours n'est pas proposé lorsque l'assuré n'est pas tenu de répondre aux questions relatives à son état de santé et à ses antécédents médicaux de tous ordres (article 1.4).

En cas de reprise de l'activité professionnelle à temps partiel thérapeutique, les indemnités sont maintenues à hauteur de 50% sur une durée maximale de 90 jours.

En cas de rechute dans les 90 jours suivant la fin de l'incapacité totale de travail, le paiement des indemnités en cas d'incapacité de travail reprend immédiatement, si le nouvel arrêt de travail est consécutif directement ou indirectement à la réapparition d'une affection à l'origine de l'arrêt précédent.

Tout nouvel arrêt de travail survenant plus de 90 jours après la fin de la précédente période d'incapacité totale de travail, même s'il est dû, directement ou indirectement, à une réapparition de l'affection précédente, est considéré comme une nouvelle demande de prestations distincte de la précédente et, assujetti à la franchise mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion.

En cas de nouvel arrêt de travail après 90 jours suivant la fin d'incapacité totale de travail, l'assuré est considéré comme étant victime d'une nouvelle maladie ou d'un nouvel accident. Si ce nouvel arrêt est consécutif directement ou indirectement à la réapparition d'une affection à l'origine d'un arrêt précédent ayant donné lieu au paiement d'indemnités en cas d'incapacité de travail sur le présent contrat, la durée cumulée de versement des indemnités en cas d'incapacité de travail ne pourra excéder 5 années.

En cas d'ablation de matériel d'ostéosynthèse, il ne sera pas appliqué de nouvelles franchises.

Pour les affections disco-vertébrales, tout nouvel arrêt même survenu moins de 90 jours après la fin du précédent fait l'objet d'une franchise de 30 jours ou de la franchise mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion si elle est d'une durée supérieure.

c) Indemnisation des affections psychologiques, asthénie et fibromyalgie et des affections disco-vertébrales – Option Psy/Dos+

Ces affections ainsi que les modalités de prise en charge sont définies à l'article 7.2. Néanmoins, vous pouvez bénéficier de l'option Psy/Dos+ :

L'option Psy/Dos+ permet la prise en charge de toute incapacité de travail résultant et/ou provenant :

- des affections psychologiques, asthénie et fibromyalgie définies à l'article 7.2, sans condition d'hospitalisation, sous déduction d'une franchise de 90 jours, ou de la franchise prévue aux conditions particulières d'adhésion si elle est d'une durée supérieure.

Si la franchise souscrite est d'une durée inférieure à 90 jours et en cas d'hospitalisation continue en établissement spécialisé supérieure à la franchise souscrite, la franchise appliquée est celle prévue aux conditions particulières d'adhésion à compter du 1^{er} jour d'hospitalisation ; dans ce cas, la prise en charge de l'incapacité de travail débute, au plus tard, 90 jours après le début de l'arrêt de travail.

- des affections disco-vertébrales définies à l'article 7.2, sans condition d'hospitalisation, sous déduction d'une franchise de 30 jours, ou de la franchise prévue aux conditions particulières d'adhésion si elle est d'une durée supérieure.

Cette option n'est acquise que si mention en est faite sur les conditions particulières d'adhésion.

d) Garantie Aide à la Famille

Définition

Des indemnités journalières sont versées en cas de cessation totale ou partielle d'activité de l'assuré pour accompagner un enfant gravement malade, atteint d'un handicap ou victime d'un accident grave.

Règlement des prestations

Si la garantie Incapacité de travail est souscrite, ces indemnités sont versées si les conditions suivantes sont réunies :

- l'enfant, à charge, est atteint avant son 20^{ème} anniversaire d'une maladie, d'un handicap, ou victime d'un accident grave nécessitant la présence du parent assuré à ses côtés,
- le parent assuré bénéficie de l'Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) définie aux articles L544-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale,
- le parent assuré cesse ponctuellement son activité professionnelle pour s'occuper de l'enfant,
- le contrat **Masterlife CREDIT** couvre un prêt immobilier ou professionnel.

Ces indemnités journalières correspondent à 50% des indemnités journalières prévues en cas d'incapacité de travail telle que définie à l'article 4.1.a.

Les indemnités journalières sont payables à partir du premier jour de versement de l'Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP), et au plus tôt à la date d'effet de la garantie Incapacité de travail.

Le versement des indemnités journalières et de l'exonération du paiement des cotisations (article 4.4) ne pourra dépasser un total de 4 000 euros par mois et par assuré.

Limites de garantie

Les indemnités journalières sont versées pendant une durée maximale de 14 mois par enfant à charge et par pathologie, renouvelable une fois.

Le versement cesse :

- si le parent assuré n'est plus en mesure de fournir les justificatifs de versement de l'Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP),
- au plus tard à la date de fin de prêt mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion ou de plein droit à la date de remboursement total du prêt si celle-ci est antérieure,
- à partir du 70^{ème} anniversaire de l'assuré.
- en cas de versement de prestations au titre des garanties en cas d'incapacité ou d'invalidité.

2. Invalidité totale ou partielle

a) Définition de la garantie

En cas d'invalidité totale ou partielle de l'assuré par suite d'une maladie ou d'un accident, des indemnités journalières sont versées trimestriellement à concurrence de la quotité assurée, pour chaque jour d'invalidité.

Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité dont le taux d'invalidité (n) est égal ou supérieur à 66%, le montant des indemnités journalières est au plus égal à :

- 1/30^{ème} de la mensualité de l'emprunt en cas de remboursement mensuel,
- 1/90^{ème} de la trimestrialité de l'emprunt en cas de remboursement trimestriel,
- 1/180^{ème} de la semestrialité de l'emprunt en cas de remboursement semestriel,
- 1/365^{ème} de l'annuité de l'emprunt en cas de remboursement annuel.

Lorsque le taux d'invalidité (n) est inférieur à 66% mais supérieur ou égal à 33%, l'assuré reçoit une fraction des indemnités journalières, correspondant au montant des indemnités journalières multiplié par le taux d'indemnisation (n).

Les indemnités cessent d'être dues à partir du moment où le taux d'invalidité (n) devient inférieur à 33%.

Les échéances de l'emprunt impayées par l'assuré et antérieures à la consolidation de l'invalidité totale ou partielle n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Dans le cas d'un emprunt remboursable in fine, le paiement du capital dû au terme du prêt par l'emprunteur est toujours exclu de la garantie d'invalidité.

En cas d'incapacité ou d'invalidité simultanée des co-emprunteurs, les indemnités journalières versées au titre d'un même prêt ne pourront être supérieures au montant de l'échéance du prêt, au titre de l'emprunt mentionné sur les conditions particulières d'adhésion.

Ces indemnités journalières seront uniquement versées si la consolidation en invalidité survient alors que la garantie est en cours, c'est-à-dire avant le départ à la retraite de l'assuré, si la garantie n'est pas résiliée et au plus tard au 70^{ème} anniversaire de l'assuré.

Le montant des indemnités journalières est multiplié par le taux d'indemnisation (n). Le taux d'indemnisation (n) résulte d'un barème croisé.

b) Fixation du taux d'invalidité (n) selon un barème croisé

Pour les assurés exerçant une activité professionnelle, le taux d'invalidité (n) est apprécié en fonction de l'invalidité fonctionnelle et de l'invalidité professionnelle.

Pour les assurés au chômage ou n'exerçant plus d'activité professionnelle, le taux d'invalidité (n) est apprécié uniquement en fonction de l'invalidité fonctionnelle.

Invalidité fonctionnelle

L'invalidité fonctionnelle est établie d'après le barème des accidents du travail de la Sécurité sociale.

Invalidité professionnelle

L'invalidité professionnelle est définie suite à expertise. Elle est appréciée, de 0 à 100%, d'après la nature de l'invalidité par rapport à la profession exercée. Il est tenu compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des capacités professionnelles restantes et des possibilités d'adaptation, ainsi que des répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l'assuré. Il appartient à l'assuré d'apporter les éléments justificatifs de son invalidité professionnelle.

Un assuré ne peut être considéré en invalidité totale ou partielle si ses capacités de travail ou de gain ne sont pas diminuées.

Détermination du taux d'invalidité

Pour l'assuré exerçant une activité professionnelle, le taux d'invalidité croisée est donné par le tableau suivant :

Taux d'invalidité croisée		Taux d'invalidité fonctionnelle									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Taux d'invalidité professionnelle	10	10,00	10,56	11,11	11,67	12,22	12,78	13,33	19,89	26,44	33,00
	20	10,56	20,00	20,63	21,25	21,88	22,50	23,13	27,09	31,04	35,00
	30	11,11	20,63	30,00	30,71	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00
	40	11,67	21,25	30,71	40,00	40,83	41,67	42,50	43,33	44,17	45,00
	50	12,22	21,88	33,00	40,83	50,00	50,60	51,20	51,80	52,40	53,00
	60	12,78	22,50	34,00	41,67	50,60	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00
	70	13,33	23,13	35,00	42,50	51,20	60,50	70,00	70,67	71,33	72,00
	80	19,89	27,09	36,00	43,33	51,80	61,00	70,67	80,00	81,00	82,00
	90	26,44	31,04	37,00	44,17	52,40	61,50	71,33	81,00	90,00	91,00
	100	33,00	35,00	38,00	45,00	53,00	62,00	72,00	82,00	91,00	100,00

Détermination du taux d'indemnisation (n) en cas d'invalidité partielle

Le taux d'indemnisation (n) correspondant au taux d'invalidité croisée est donné par le tableau suivant :

Taux d'invalidité (%)	Taux d'indemnisation (%)	Taux d'invalidité (%)	Taux d'indemnisation (%)	Taux d'invalidité (%)	Taux d'indemnisation (%)
33	33,00	45	41,86	57	68,44
34	33,06	46	43,40	58	71,45
35	33,25	47	45,06	59	74,59
36	33,55	48	46,84	60	77,85
37	33,98	49	48,75	61	81,24
38	34,54	50	50,00	62	84,74
39	35,21	51	52,93	63	88,37
40	36,01	52	55,21	64	92,12
41	36,94	53	57,61	65	96,00
42	37,98	54	60,13	66	100,00
43	39,15	55	62,78		
44	40,44	56	65,55		

c) Service des prestations

Le service des indemnités dues prend effet à la date de consolidation de l'état de santé. Elles sont versées à terme échu, à la fin de chaque trimestre civil. Le calcul du premier et du dernier versement se fait au prorata temporis. Le versement intervient tant que dure l'état d'invalidité. Le taux d'indemnisation est révisable, à la hausse comme à la baisse, selon l'évolution de l'invalidité de l'assuré et le montant de la rente versée est ajusté à compter de la date de constatation du nouveau taux.

Le versement de la rente cesse à la plus proche des dates suivantes :

- à la liquidation des droits au titre du régime obligatoire de retraite dont l'assuré relève selon sa profession, y compris s'il poursuit son activité dans le cadre d'un cumul emploi-retraite,
- au 70^{ème} anniversaire de l'assuré.

Les prestations versées au titre de cette garantie ne peuvent se cumuler avec celles versées au titre de la garantie incapacité de travail et cessent dès lors que l'assuré perçoit des prestations au titre de cette dernière garantie.

Dans le cas d'une invalidité dont le taux d'invalidité (n) est égal ou supérieur à 66%, et dans le cas d'emprunts amortissables par mensualités ou trimestrialités constantes, ADIS aura la faculté de verser le capital restant dû, en lieu et place des prestations prévues au paragraphe 2.a de l'article 4. Le versement de ces prestations met fin à l'adhésion.

d) Indemnisation des affections psychologiques, asthénie et fibromyalgie et des affections disco-vertébrales – Option Psy/Dos+

Ces affections ainsi que les modalités de prise en charge sont définies à l'article 7.2. L'adhérent peut toutefois demander à bénéficier de l'option Psy/Dos+.

L'option Psy/Dos+ permet la prise en charge de toute invalidité résultant et/ou provenant :

- des affections psychologiques, asthénie et fibromyalgie définies à l'article 7.2, sans condition d'hospitalisation,
- des affections disco-vertébrales définies à l'article 7.2, sans condition d'hospitalisation.

Cette option n'est acquise que si mention en est faite sur les conditions particulières d'adhésion.

3. Invalidité spécifique (AERAS)

Si les garanties « Incapacité de travail » et « Invalidité Totale ou partielle » sont refusées pour raisons médicales, l'Assureur peut proposer à l'Assuré une Garantie Invalidité Spécifique (GIS) prévue par la convention AERAS, définie à l'article 11. Une mention est alors indiquée dans les conditions particulières d'adhésion.

Il ne s'agit pas d'une option. Un candidat à l'assurance ne peut solliciter directement cette garantie.

a) Définition de la garantie

Lorsque mention en est faite sur les conditions particulières d'adhésion, les indemnités journalières sont versées trimestriellement à concurrence de la quotité assurée, pour chaque jour d'invalidité si l'assuré présente une incapacité professionnelle totale et une incapacité fonctionnelle d'un taux au moins égal à 70%.

L'incapacité professionnelle est attestée de manière administrative par la production d'un titre de pension d'invalidité de 2^{ème} ou 3^{ème} catégorie de la Sécurité sociale pour les salariés, d'un congé de longue maladie pour les fonctionnaires ou d'une notification d'inaptitude totale à l'exercice de la profession pour les non-salariés.

Le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié par le médecin conseil d'après le barème d'invalidité annexé au Code des pensions civiles.

Les indemnités cessent d'être dues à partir du moment où le taux d'invalidité fonctionnelle devient inférieur à 70%.

Le taux d'invalidité fixé dans les conditions ci-dessous par l'assureur n'est pas lié à celui fixé par le régime obligatoire.

Les échéances de l'emprunt impayées et antérieures à la consolidation de l'invalidité, n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Dans le cas d'un emprunt remboursable in fine, le paiement du capital dû au terme du prêt par l'emprunteur est toujours exclu de la garantie d'invalidité.

b) Règlement des prestations

Les indemnités dues sont versées par trimestre civil échu, tant que l'invalidité fonctionnelle est supérieure ou égale à 70%, et au plus tard jusqu'au terme de l'emprunt mentionné sur les conditions particulières d'adhésion. Quelles que soient les conditions de l'emprunt, le versement des prestations ne peut aller au-delà du 70^{ème} anniversaire de l'assuré.

Les prestations versées au titre de cette garantie ne peuvent se cumuler avec celles versées au titre de la garantie incapacité de travail et cessent dès lors que l'assuré perçoit des prestations au titre de cette dernière garantie.

En cas de résiliation de la convention entre ANPERE et l'assureur, les prestations en cours de service sont versées jusqu'à leur terme.

L'assureur aura la faculté de verser le capital restant dû, en lieu et place des prestations prévues. Le versement de ces prestations met fin à l'adhésion.

4. Exonération du paiement des cotisations

a) En cas d'incapacité totale de travail telle que définie à l'article 4.1

Les cotisations continueront d'être dues aux échéances choisies par l'adhérent. Durant la période de versement des indemnités journalières en cas d'incapacité de travail, l'adhérent est remboursé des cotisations de l'ensemble des garanties en cours durant la période d'indemnisation, à raison de 1/365^{ème} de la cotisation annuelle, par journée d'incapacité.

Il sera fait déduction d'une franchise de 90 jours ; le remboursement intervient à la fin de la période d'incapacité.

b) En cas d'indemnisation au titre de la garantie Aide à la famille telle que définie à l'article 4.1. d

Les cotisations continueront d'être dues aux échéances choisies par l'adhérent. Cependant, durant le versement des prestations prévues au titre de la garantie Aide à la famille, les cotisations payées sont remboursées à l'adhérent à raison de 1/365^{ème} de la cotisation annuelle par journée d'indemnisation.

Le remboursement intervient à la fin de la période d'indemnisation dans la limite de 4 000 euros par mois et par assuré, déduction faite de l'indemnisation déjà versée au titre de la garantie Aide à la famille.

c) En cas d'invalidité totale telle que définie à l'article 4.2 ou d'invalidité spécifique AERAS telle que définie à l'article 4.3

En cas de versement des prestations prévues en cas d'invalidité totale, et au plus tard jusqu'au 70^{ème} anniversaire de l'assuré, l'adhérent est exonéré du paiement des cotisations arrivant à échéance.

Pendant la période d'exonération, les garanties sont intégralement maintenues à l'assuré, sans possibilité de modifications.

Les limitations et exclusions prévues pour les garanties incapacité ou invalidité à l'article 7 s'appliquent également à la présente garantie d'exonération.

Article 5. Gestion des prestations

1. Modalités d'obtention des prestations

a) En cas de décès de l'assuré

Les pièces suivantes doivent être adressées à ADIS :

- un acte de décès,
- un certificat médical précisant la nature du décès,
- si le décès résulte d'un accident ou s'il s'agit d'une mort non naturelle, une copie du rapport de police ou de gendarmerie, ou tout autre document justificatif,
- une attestation de la banque précisant le capital restant dû,
- le tableau d'amortissement du prêt en vigueur à la date du décès,
- ainsi que tout document exigé par la législation en vigueur au jour du décès.

Les documents médicaux doivent être adressés par les ayants-droit sous pli confidentiel au médecin conseil d'ADIS.

b) En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité totale ou partielle

Demande de prestations en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité de l'assuré

Sauf cas de force majeure, l'assuré en arrêt de travail doit en faire la déclaration à ADIS par lettre recommandée au plus tard dans les dix jours qui suivent l'expiration de la période de franchise mentionnée sur ses conditions particulières d'adhésion, à défaut, la franchise est décomptée à partir du jour de réception de la déclaration. Toute prolongation accordée par le médecin traitant doit également être envoyée à ADIS par courrier recommandé dans un délai de dix jours ; à défaut, les prestations ne reprennent qu'à partir de la date de réception de la prolongation.

Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée d'un certificat médical détaillé, indiquant notamment :

- la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible,
- la nature exacte de l'affection ou des blessures, les antécédents éventuels, la date de la première manifestation et l'évolution probable de la pathologie dont souffre l'assuré,
- pour les assurés exerçant une activité professionnelle, les répercussions de l'affection sur l'activité professionnelle de l'assuré et pour les assurés au chômage ou n'exerçant plus d'activité professionnelle au moment de l'incapacité de travail, les répercussions de l'affection sur les activités habituelles non professionnelles de l'assuré.

Ce certificat médical est adressé par l'assuré au médecin conseil d'ADIS.

ADIS peut demander à l'assuré de se soumettre à un examen médical qui sera réalisé en France auprès d'un médecin expert indépendant.

En cas de refus par l'assuré de fournir les éléments justificatifs ou en cas de refus de contrôle médical non justifié, ADIS peut refuser ou suspendre le versement de toute prestation (à venir ou en cours).

Les frais éventuellement engagés par l'assuré pour se rendre à la convocation médicale sur le sol français, restent à sa charge. Les honoraires du médecin désigné sont pris en charge par ADIS.

Demande de prestations au titre de la garantie Aide à la famille

L'assuré doit adresser à ADIS l'attestation mensuelle de versement de l'Allocation Journalière de Présence Parentale (AJPP) transmise par la CAF ou la MSA.

La déchéance de garantie prévue par l'article L 113-2 du Code des assurances peut être retenue par ADIS si la déclaration de demande de prestations ne lui est pas adressée dans les 180 jours suivant le début de l'arrêt de travail, qu'il s'agisse d'une incapacité temporaire ou d'une invalidité et si ce retard de déclaration lui a causé un préjudice. Il en est de même pour toute prolongation qui n'est pas adressée à ADIS dans les 90 jours.

2. Contrôle médical

L'assuré doit apporter la preuve de son incapacité de travail ou de son invalidité, fournir à ce titre les éléments justificatifs qui peuvent lui être demandés par ADIS, se soumettre aux examens de contrôle effectués par le médecin délégué par celle-ci. ADIS peut aussi déléguer auprès de l'assuré un représentant habilité pour une mission d'information.

Si l'assuré ne peut se déplacer, le médecin délégué doit avoir un libre accès à son lieu de traitement ou à son domicile, afin de pouvoir constater la gravité de son état.

Sauf cas de force majeure, l'assuré en incapacité de travail ou en invalidité doit indiquer à ADIS l'adresse où il peut être joint et signaler par lettre recommandée tout changement éventuel de son adresse.

A défaut, l'assuré perd son droit à prestations jusqu'à ce qu'il se soit présenté chez le médecin délégué par ADIS pour examen de contrôle. Dans ce cas, le versement de prestations éventuelles, si l'état de santé le justifie, ne reprend qu'à compter de la date de l'examen et ne s'applique qu'à la période postérieure au contrôle.

Les mêmes restrictions s'appliquent à l'assuré qui ne se présente pas à la convocation du médecin délégué par ADIS.

La durée de l'incapacité de travail ou l'importance de l'invalidité sont toujours appréciées par le médecin conseil après étude de l'ensemble des éléments et notamment les indications du médecin délégué et sont notifiées à l'assuré par courrier recommandé ; elles s'imposent à lui s'il n'en a pas contesté le bien-fondé dans les trente jours au moyen d'une attestation médicale détaillée envoyée au médecin conseil d'ADIS par courrier recommandé.

3. Expertise amiable

En cas de désaccord avec les conclusions du médecin conseil, l'assuré peut demander une expertise amiable qui sera confiée à un tiers expert désigné d'un commun accord entre les deux parties. A défaut d'entente sur le choix de cet expert amiable, la désignation en est faite par le Président du Tribunal Judiciaire du domicile de l'assuré.

L'expert amiable est nécessairement choisi sur la liste des experts judiciaires.

L'assuré supporte la moitié des frais relatifs à sa nomination ainsi que la moitié de ses honoraires.

Les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire tant que l'expertise amiable n'a pas eu lieu.

Article 6. Bénéficiaire des prestations

a) Désignation des bénéficiaires

Lors de l'adhésion, l'adhérent est invité à désigner le ou les bénéficiaires des sommes dues en cas de décès. Cette désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique.

Lorsque l'adhérent désigne nommément le bénéficiaire en cas de décès, il peut indiquer les coordonnées de ce bénéficiaire à ADIS. Celles-ci seront utilisées en cas de décès de l'assuré. Lorsqu'ADIS est informé du décès de l'assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation faite à son profit.

La désignation d'un bénéficiaire ou la substitution d'un bénéficiaire à un autre ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas l'adhérent.

L'adhérent peut également modifier la clause bénéficiaire si celle-ci ne lui paraît plus appropriée.

L'adhérent ne peut modifier la clause bénéficiaire si le ou les bénéficiaires initialement désignés ont accepté leur désignation dans la forme indiquée au B du présent article.

En contrepartie du prêt consenti par l'établissement prêteur, le bénéficiaire des prestations en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail et d'invalidité totale ou partielle est l'organisme prêteur, à la hauteur du capital restant dû au titre de l'emprunt, sauf dispositions contraires indiquées aux conditions particulières d'adhésion.

Lorsque l'organisme prêteur est désigné bénéficiaire, toute demande de modification du bénéficiaire, fera l'objet d'une information par ADIS à l'organisme prêteur.

b) Acceptation bénéficiaire

Le bénéficiaire désigné peut accepter cette désignation à compter de la date de déblocage du prêt.

Si le déblocage du prêt est postérieur à la date de début des garanties, l'adhérent désigne le ou les bénéficiaires des sommes dues en cas de décès durant cette période.

Dans tous les cas la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L 132-9 du Code des assurances. L'acceptation est faite par avenant signé d'ADIS, de l'adhérent et du bénéficiaire. Elle peut aussi être faite par un acte authentique ou sous seing privé signé de l'adhérent et du bénéficiaire et n'a alors d'effet à l'égard de l'assureur que lorsqu'elle est notifiée par écrit à ADIS.

CHAPITRE IV - LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7. Exclusions et limites des garanties

1. Exclusions des garanties en cas de décès

Sont exclus :

- **le suicide s'il survient au cours de la première année de l'adhésion. En cas d'augmentation des garanties, le suicide est exclu pour le supplément de garanties pendant la première année suivant la prise d'effet de cette augmentation.** Toutefois, pour les prêts immobiliers contractés pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré, le suicide est couvert dès la date d'effet de l'adhésion dans la limite du montant mentionné à l'article R 132-5 du Code des assurances (120 000 € au 15 août 2024),
- **les faits de guerres civiles ou étrangères, ou d'insurrection, ainsi que les opérations de maintien de l'ordre dans le cadre des résolutions de l'ONU ou toute autre institution similaire, ainsi que les opérations de maintien de la paix, les conséquences de la participation active de l'assuré à des émeutes, mouvements ou soulèvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, crimes ou délits intentionnels, rixes sauf en cas de légitime défense ou d'accomplissement du devoir professionnel.**

Sont exclues, sauf acceptation mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion, les conséquences de la pratique des activités suivantes :

- **les sports ou activités dont la pratique nécessite l'utilisation d'un véhicule à moteur, terrestre ou flottant, hors utilisation sur une voie de circulation ouverte au public,**
- **la plongée sous-marine à plus de 20 mètres sans bouteille, à plus de 40 mètres avec bouteille,**
- **la navigation maritime à plus de 40 milles des côtes,**
- **l'alpinisme au-delà de 4 000 mètres d'altitude, la randonnée au-delà de 4 000 mètres d'altitude, l'escalade (hors pratique en salle),**
- **le speed riding, le ski artistique et acrobatique, le ski héliporté, le paraski, le char à glace, le kilométrage lancé, le combiné nordique,**
- **la spéléologie, le canyoning, le rafting, le kite surf,**
- **les sports de combat (hors escrime),**
- **le concours complet d'équitation, le concours de saut d'obstacles, l'endurance, l'endurance en attelage, l'équifeel, l'équifun, le horse ball, le hunter, le mountain trail, le polo, le poney, le pony-games, le ride and run, le trec, le trec en attelage, le travail à pied, la voltige, équitation western, l'aptitude sport et loisir, la course de galop à poney, le trot à poney, l'équitation en amazone, le cheval de chasse, l'équitation islandaise, l'équitation de travail et de tradition, le joëring, le tir à l'arc à cheval,**
- **le saut à l'élastique, le base jump, le wingsuit,**
- **les sports ou activités aériens motorisés et non motorisés,**
- **l'ULM, le parapente, le deltaplane, le parachutisme.**

Est également exclu, sauf acceptation mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion, tout sport ou activité non représenté par une fédération sportive française.

2. Exclusions des garanties en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail, d'invalidité totale ou partielle ou d'invalidité spécifique (AERAS)

Sont exclus les risques mentionnés au paragraphe 1. de l'article 7 et les conséquences des événements suivants :

- **les accidents ou maladies qui sont le fait volontaire de l'assuré ou qui résultent de tentative de suicide ou de mutilations volontaires,**
- **l'usage de stupéfiants ou tranquillisants non prescrits ou utilisés sans respect des directives d'une autorité médicale compétente,**
- **les conséquences d'un refus volontaire de soins ou de traitements de l'assuré,**
- **les conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.**

Sont exclus, sauf acceptation mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion, les sportifs professionnels ainsi que les sportifs amateurs de haut niveau, rémunérés ou non.

Sont exclus de la garantie incapacité tout arrêt de travail et toute hospitalisation en relation avec un traitement de la stérilité.

État antérieurs

Les conséquences d'un accident survenu avant la prise d'effet de l'adhésion, ou d'une maladie dont les premières manifestations sont antérieures à la date d'effet de l'adhésion ou de l'augmentation pour le supplément de garanties, ou d'une malformation congénitale connue de l'assuré, sont exclues des garanties en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité totale ou partielle ou invalidité spécifique AERAS mentionnées à l'article 4.

Les garanties peuvent s'exercer sur les conséquences des infirmités existant au moment de l'adhésion, des accidents survenus avant la prise d'effet des garanties et des maladies dont la première manifestation est antérieure à cette date d'effet :

- si elles relèvent du droit à l'oubli,
- pour les assurés pour lesquels aucune acceptation médicale n'a été demandée à l'adhésion,
- si ces infirmités, accidents ou maladies ont été déclarés par l'assuré soumis à l'acceptation médicale et n'ont pas fait l'objet d'une exclusion mentionnée sur les conditions particulières d'adhésion.

Affections psychologiques

Est exclue toute incapacité de travail et/ou toute invalidité consécutive à des troubles névrotiques, psychotiques, psychosomatiques ou psychiatriques, anxieux, troubles de l'humeur, stress, troubles de l'adaptation, troubles mentaux, troubles de l'alimentation, états dépressifs réactionnels ou non, syndromes d'épuisement professionnel, burn out, bore out, brown out, dépression post-partum.

Toutefois :

En cas d'incapacité de travail :

- si l'option Psy/Dos+ n'a pas été souscrite et si l'affection psychologique nécessite une hospitalisation continue de 30 jours dans un établissement spécialisé (hors cure de repos), cette incapacité sera indemnisée après application d'une franchise de 90 jours, ou de la franchise prévue aux conditions particulières d'adhésion si elle est d'une durée supérieure. La franchise est applicable à partir du premier jour d'hospitalisation,
- si l'option Psy/Dos+ a été souscrite, l'affection psychologique sera indemnisée selon les conditions définies à l'article 4.1.c.

En cas d'invalidité :

- si l'option Psy/Dos+ n'a pas été souscrite et si l'affection psychologique nécessite une hospitalisation continue de 30 jours dans un établissement spécialisé (hors cure de repos), elle sera prise en compte pour la détermination du taux d'invalidité,
- si l'option Psy/Dos+ a été souscrite, l'affection psychologique sera indemnisée selon les conditions définies à l'article 4.2.d.

Asthénie et fibromyalgie

Est exclue toute incapacité de travail et/ou invalidité consécutive à une asthénie ou à une fibromyalgie.

Toutefois :

En cas d'incapacité de travail :

- si l'option Psy/Dos+ n'a pas été souscrite et si l'asthénie ou la fibromyalgie nécessite une hospitalisation continue de 30 jours dans un établissement spécialisé (hors cure de repos), cette incapacité sera indemnisée après application d'une franchise de 90 jours, ou de la franchise prévue aux conditions particulières d'adhésion si elle est d'une durée supérieure. La franchise est applicable à partir du premier jour d'hospitalisation,
- si l'option Psy/Dos+ a été souscrite, l'asthénie ou la fibromyalgie sera indemnisée selon les conditions définies à l'article 4.1.c.

En cas d'invalidité :

- si l'option Psy/Dos+ n'a pas été souscrite et si l'asthénie ou la fibromyalgie nécessite une hospitalisation continue de 30 jours dans un établissement spécialisé (hors cure de repos), elle sera prise en compte pour la détermination du taux d'invalidité,
- si l'option Psy/Dos+ a été souscrite, l'asthénie ou la fibromyalgie sera indemnisée selon les conditions définies à l'article 4.2.d.

Affections disco-vertébrales

Est exclue toute incapacité de travail et/ou invalidité consécutive à une affection du rachis ou à une maladie du rachis cervical, dorsal et lombaire suivantes (sauf fracture sans lien avec une pathologie osseuse) : hernie discale, discopathie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, lombalgie, lumbago, lordose, cyphose, scoliose, sciatique, sacralgie et cruralgie.

Toutefois :

En cas d'incapacité de travail :

- si l'option Psy/Dos+ n'a pas été souscrite et si l'affection disco-vertébrale nécessite une hospitalisation continue de 15 jours (hors hospitalisation dans un centre de rééducation), cette incapacité sera indemnisée après application d'une franchise de 30 jours ou de la franchise prévue aux conditions particulières d'adhésion si elle est d'une durée supérieure. La franchise est applicable à partir du premier jour d'hospitalisation,
- si l'option Psy/Dos+ a été souscrite, l'affection disco-vertébrale sera indemnisée selon les conditions définies à l'article 4.1.c.

En cas d'invalidité :

- si l'option Psy/Dos+ n'a pas été souscrite et si l'affection disco-vertébrale nécessite une hospitalisation continue de 15 jours (hors hospitalisation dans un centre de rééducation), elle sera prise en compte pour la détermination du taux d'invalidité,
- si l'option Psy/Dos+ a été souscrite, l'affection disco-vertébrale sera indemnisée selon les conditions définies à l'article 4.2.d.

Cures

Les cures thermales, marines, de rajeunissement, d'amaigrissement, de désintoxication, même effectuées en établissement hospitalier, ainsi que les séjours en maison de repos, sont exclus des garanties applicables en cas d'incapacité de travail. Les conséquences de ces événements sont également exclues des garanties applicables en cas d'incapacité de travail.

Traitements esthétiques et malformations constitutionnelles

Les traitements esthétiques, opérations de chirurgie esthétique, traitements de malformations constitutionnelles sont exclus des garanties applicables en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de perte totale et irréversible d'autonomie. Les conséquences de ces événements sont également exclues des garanties applicables en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de perte totale et irréversible d'autonomie.

3. Limitations de garanties en cas de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail, d'invalidité totale ou partielle ou d'invalidité spécifique (AERAS)

Pratique de sports amateurs

Pour les sportifs amateurs, il est appliqué une franchise de 30 jours ou la franchise prévue aux conditions particulières d'adhésion si elle est supérieure pour toute incapacité de travail due à la pratique :

- du rugby ou du football en tant que licencié,
- du ski alpin, du surf des neiges, du snowboard et du monoski en hors-pistes non balisés.

Pour les sports énumérés dans l'article 7.1, autres que les sports ou activités non représentés par une fédération sportive française, les garanties sont acquises lorsqu'ils sont pratiqués dans le cadre d'un baptême ou d'une initiation avec l'encadrement d'un personnel qualifié et titulaire des brevets et autorisations réglementaires nécessaires.

Article 8. Rachat et réduction

Votre adhésion ne comporte ni valeur de rachat, ni valeur de réduction.

Article 9. Modalités de renonciation

Vous pouvez renoncer à votre adhésion pendant 30 jours calendaires révolus à compter du moment où vous êtes informé que l'adhésion au contrat est conclue. Vous êtes informé que l'adhésion au contrat est conclue à la date de signature de vos conditions particulières d'adhésion.

La renonciation doit être faite par envoi recommandé, avec demande d'avis de réception, adressé à ADIS.

Modalités de renonciation

La renonciation devra être adressée à :

ADIS, 12 avenue Pierre Mendès France, CS 10144, 67312 Schiltigheim Cedex.

Elle peut être rédigée suivant le modèle de lettre de renonciation mentionné ci-dessous :

« Je soussigné(e) M. (Mme), Nom Prénom demeurant à (adresse) déclare renoncer à mon adhésion **Masterlife CREDIT** n° XXXX pour laquelle j'ai effectué un premier versement de cotisation en date du JJ/MM/AAAA. Fait à le JJ/MM/AAAA Signature ».

La renonciation entraîne la restitution de notre part, de l'intégralité des sommes versées dans un délai maximal de 30 jours calendaires révolus à compter de la date de réception de ladite lettre recommandée.

La réception de la demande de renonciation entraîne l'annulation de l'ensemble des garanties.

Article 10. Convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé)

L'assureur s'engage à respecter les dispositions de la convention AERAS en vigueur au jour de l'adhésion. Toutes les informations sur la convention AERAS et conditions d'éligibilité sont disponibles sur le site internet www.aeras-infos.fr.

Lorsque le prêt est éligible à ces dispositions, l'assureur s'engage notamment :

- Si la demande d'adhésion est refusée au « 1^{er} niveau », à étudier la demande de l'assuré dans le cadre d'un dispositif de « 2^{ème} niveau » afin de permettre un examen individualisé de sa demande.
- Si la demande d'adhésion est refusée au « 2^{ème} niveau », à transmettre la demande à un « 3^{ème} niveau » permettant le réexamen des dossiers refusés au « 2^{ème} niveau ».
- A écrêter les cotisations en cas de surprimes, pour les assurés qui peuvent bénéficier de ce dispositif.
- A étudier la possibilité de proposer une garantie Invalidité Spécifique (AERAS) lorsque les garanties Incapacité de travail et Invalidité ont été refusées.

Article 11. Prescription

Conformément à l'article L 114-1 du Code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l'adhérent, et dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants-droits de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Conformément à l'article L 114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (notamment une citation en justice, un référé, un commandement de payer, une saisie, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel on prescrivait...) et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'adhérent en ce qui concerne l'action en paiement des cotisations et par l'adhérent ou le bénéficiaire à l'assureur en ce qui concerne le règlement de la prestation.

Les causes ordinaires d'interruption de la prescription, stipulées aux articles 2240 et suivants du Code civil, sont les suivantes :

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
- la demande en justice, même en référé, et même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure,
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

Conformément aux dispositions de l'article L 114-3 du Code des assurances, par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Article 12. En cas de réclamation

Le paragraphe ci-dessous précise les modalités d'examen des réclamations et le recours au processus de la médiation.

Cette procédure ne constitue toutefois pas un préalable obligatoire au droit de l'adhérent d'engager une action en justice et de saisir le tribunal compétent.

Si l'adhérent souhaite formuler une réclamation, il doit contacter par écrit son conseiller (ses coordonnées sont indiquées sur les courriers et sur votre espace client en ligne) ou le service de gestion avec lequel il est en relation ou, à tout moment, le service en charge du traitement des réclamations par courrier à l'adresse suivante :

ADIS - Service Voix de l'Adhérent - 12 avenue Pierre Mendès France, CS 10144, 67312 Schiltigheim Cedex.

Sa situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception lui sera adressé dans un délai de 10 jours et une réponse lui sera alors adressée dans un délai maximum de 60 jours.

En tout état de cause, l'adhérent peut saisir le médiateur aux adresses ci-dessous, deux mois après sa première réclamation écrite, qu'il ait reçu ou non une réponse à la suite de sa réclamation, et en tout état de cause, dans un délai maximum de 1 an à compter de sa première réclamation :

- par voie électronique : sur le site mediation-assurance.org
- par courrier : La Médiation de l'Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09.

L'intervention du médiateur est gratuite.

Le médiateur formulera un avis dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception par le médiateur du dossier complet de l'adhérent.

Les deux parties, l'adhérent et AXA, restent libres de suivre ou non la proposition du médiateur. L'adhérent conserve à tout moment la possibilité de saisir le tribunal français compétent.

Article 13. Contrôle de l'entreprise d'assurance

L'autorité chargée du contrôle d'AXA, en tant qu'entreprise d'assurance, est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, située au 4, place de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09.

Article 14. Informations relatives à l'utilisation de vos données personnelles

Dans le cadre de l'adhésion, les données communiquées par l'adhérent/assuré sont principalement utilisées pour la passation et la gestion du contrat d'assurance, par ADIS, responsable du traitement. Celles-ci pourront également être utilisées pour la gestion des réclamations et des contentieux, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude, l'élaboration de statistiques et études actuarielles, l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur.

En tout état de cause, chaque traitement de données à caractère personnel réalisé par ADIS repose sur l'un des fondements juridiques suivant :

- le consentement de l'adhérent/assuré,
- l'exécution du contrat ou de mesures précontractuelles prises à la demande de l'adhérent/assuré,
- le respect d'une obligation légale,
- la préservation de l'intérêt public,
- la poursuite d'un intérêt légitime par le responsable de traitement, comme la prévention et la détection d'une fraude.

Les données de l'adhérent/assuré seront conservées le temps nécessaire à ces différentes opérations, ou pour les durées spécifiquement prévues par les délibérations de la CNIL ou la loi.

Les données de l'adhérent/assuré pourront être communiquées à l'association souscriptrice, ses assureurs, réassureurs et organismes professionnels habilités en fonction des nécessités de gestion. Pour ceux de ces destinataires situés en-dehors de l'Union Européenne, le transfert est limité aux pays listés par la Commission Européenne comme protégeant suffisamment les données ou aux destinataires respectant soit les clauses contractuelles types proposées par la CNIL soit les règles internes d'entreprise du groupe AXA de protection des données (BCR).

ADIS est légalement tenu de vérifier que les données communiquées par l'adhérent/assuré sont exactes, complètes et, le cas échéant de les mettre à jour. Aussi, l'adhérent/assuré pourra être sollicité par ADIS afin de vérifier les informations communiquées ou pour compléter son dossier.

Lors de l'adhésion et durant toute la durée du contrat, l'adhérent/assuré est informé que les réponses à certaines questions peuvent présenter un caractère obligatoire et sont nécessaires aux finalités visées au premier alinéa du présent article. **En cas de fausses déclarations ou d'omissions, les conséquences à l'égard de l'adhérent/assuré pourront être la nullité du contrat souscrit (article L 113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités versées (article L 113-9 du Code des assurances).**

Si l'adhérent/assuré a donné une autorisation spéciale et expresse pour l'utilisation de certaines données, il peut la retirer à tout moment sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'informations qui conditionnent l'application du contrat.

Conformément à la législation en vigueur, l'adhérent/assuré peut accéder à ses données, s'opposer à leur traitement ou choisir d'en limiter l'usage, de demander leur effacement, portabilité ou rectification en cas d'erreur et de définir des directives relatives au sort de ses données après son décès en écrivant à l'adresse suivante :

ADIS - Délégué à la Protection des Données - 12 avenue Pierre Mendès France - CS 10144 - 67312 SCHILTIGHEIM CEDEX.

Dans l'hypothèse d'une réclamation relative au traitement de ses données, l'adhérent/assuré dispose du droit de saisir la CNIL.

Démarchage téléphonique

Si l'adhérent ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique, il a la possibilité de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL.

Pour plus d'informations, l'adhérent peut consulter le site www.bloctel.gouv.fr.

Article 15. Dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et acquisition par l'Etat des sommes dues au bénéficiaire au titre de l'adhésion dès lors qu'elles ne sont pas réclamées (L 132-27-2 du Code des assurances)

Ce dépôt intervient à l'issue d'un délai de 10 ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, dès lors que le décès est intervenu postérieurement au 1^{er} janvier 2015. Le dépôt intervient dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Ces sommes sont acquises à l'État à l'issue d'un délai de 20 ans à compter de la date de ce dépôt.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, la CDC détient, pour le compte des bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.

Ce dépôt s'effectue en numéraire.

Le montant des sommes versées par la CDC aux bénéficiaires ou acquises à l'État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la CDC, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la CDC en application de ce dispositif.

L'assureur est libéré de toute obligation suite à ce dépôt à l'exception de ses obligations en matière de conservation d'informations et de documents. Ce caractère libératoire n'emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.

A l'occasion de ce dépôt, l'assureur transmet à la CDC les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes dues aux bénéficiaires.

Jusqu'à l'expiration du délai de 20 ans visé ci-dessus, il conserve les informations et documents relatifs aux sommes dues au titre de l'adhésion à la date du dépôt à la CDC, au calcul du délai de 10 ans visé ci-dessus et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier l'adhérent et les bénéficiaires de l'adhésion. Ces informations et documents sont transmis à la CDC à sa demande. L'assureur conserve également les informations et documents permettant d'apprécier qu'il a satisfait à ses obligations en matière d'adhésions non réglées.

Mesures d'information

Six mois avant l'expiration du délai de 10 ans visé ci-dessus, l'assureur informe les bénéficiaires de l'adhésion de la mise en oeuvre de ce dispositif.

La CDC organise la publicité appropriée de l'identité de l'adhérent dont les sommes garanties ont fait l'objet du dépôt afin de permettre aux bénéficiaires de l'adhésion de percevoir les sommes dues. Ces derniers communiquent à la CDC les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

CHAPITRE V - ACCORD DE PARTENARIAT

Article 16. Gestion paritaire

Un Comité de gestion composé paritairement de représentants d'ANPERE et d'AXA a été créé et se réunit au moins une fois par an.

Il a pour objet :

- de commenter l'évolution de la convention,
- d'instaurer une véritable discussion sur ses clauses qui pourront faire l'objet d'aménagements,
- d'examiner l'opportunité d'adjonction d'une nouvelle garantie à proposer au sein de la convention,
- d'examiner les résultats de la gestion financière des actifs mis en représentation des provisions techniques,
- de décider la révision, si nécessaire, du barème de cotisations,
- d'adapter la convention aux évolutions législatives, réglementaires et à celles liées à l'environnement économique.

Article 17. La durée et résiliation de la convention

La convention **Masterlife CREDIT** signée entre ANPERE et AXA est conclue à effet du 1^{er} janvier pour une durée d'un an et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction.

Votre adhésion peut être résiliée du fait de la résiliation de la convention **Masterlife CREDIT** par ANPERE ou les assureurs, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à l'autre partie au moins 6 mois avant l'échéance annuelle, le cachet de la poste faisant foi.

En tout état de cause, la résiliation de la convention **Masterlife CREDIT** est sans effet sur votre adhésion, dans la mesure où celle-ci a pris effet avant la date de résiliation : vous continuerez à bénéficier de l'ensemble de vos garanties pour le niveau souscrit et jusqu'à leur extinction, sous réserve du paiement des cotisations.

De même, en cas de dissolution ou de liquidation de l'association, la convention se poursuit de plein droit entre AXA et les personnes antérieurement adhérentes à la convention.

Toutefois, aucune adhésion nouvelle ou augmentation des garanties ne pourra être acceptée par les assureurs après la résiliation de la convention.

Article 18. La modification de la convention

Au cours de la vie de votre adhésion, les conditions et modalités de la convention **Masterlife CREDIT** sont susceptibles d'être modifiées par ANPERE et/ou AXA. En particulier, une décision législative, réglementaire ou fiscale peut entraîner une modification des conditions préexistantes de l'assurance ou la portée de nos engagements. Par ailleurs, compte tenu de l'évolution des risques et des progrès de la médecine et des technologies, il peut s'avérer pertinent de faire évoluer la convention notamment si une évolution, liée aux progrès technologiques ou à l'offre en matière de services à la personne, rend souhaitable une adaptation des garanties ou prestations.

Toute modification de vos droits et obligations sera portée par écrit à votre connaissance, selon les dispositions de l'article L 141-4 du Code des assurances, dans un délai de trois mois minimum avant son entrée en vigueur. Jusqu'à la date d'effet de ces modifications, les dispositions antérieures de la convention **Masterlife CREDIT** continueront à s'appliquer à votre adhésion, sauf dispositions d'ordre public d'application immédiate.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, refuser ces modifications en résiliant votre adhésion dans les 2 mois qui suivent la date à laquelle vous avez eu connaissance de ces modifications. La résiliation prend effet le 1^{er} jour du mois de l'échéance périodique qui suit la réception de la demande.

Le paiement de la cotisation due vaut acceptation des conditions modifiées, le non-paiement entraîne la résiliation de votre adhésion.

ANNEXE - ENCOURS CUMULÉ DES CONTRATS DE CRÉDIT

La loi n° 2022-270 du 28 février 2022 dite loi Lemoine, prévoit que l'assuré est dispensé de répondre aux questions relatives à l'acceptation médicale, si trois conditions cumulatives, détaillées à l'article 1.4 de la présente notice, sont réunies.

L'une de ces conditions est que la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit immobilier n'excède pas 200 000 €.

Nouveau prêt avec des encours d'assurance

Il y a 10 ans, Monsieur et Madame X ont souscrit un prêt immobilier de 150 000 €. Il leur reste 80 000 € à rembourser (capital restant dû), assurés à 50% chacun, soit 40 000 €⁽¹⁾. Ils souhaitent couvrir un nouveau prêt immobilier de 200 000 € en s'assurant à 50% chacun soit 100 000 €⁽²⁾. Le total des crédits assurés (encours) pour chacun est donc de 140 000 €⁽³⁾.

Déclaration du cumul des encours assurés pour Monsieur X et pour Madame X chacun :

<i>Part déjà assurée sur le capital restant dû des anciens crédits⁽¹⁾</i>	<i>+</i>	<i>Nouvelle part de prêt à assurer⁽²⁾</i>	<i>=</i>	<i>Total des encours assurés⁽³⁾</i>
40 000 €	+	100 000 €	=	140 000 €

Le total des encours assurés étant inférieur à 200 000 €, Monsieur X et Madame X peuvent donc chacun prétendre à une adhésion sans formalité médicale, si la condition d'âge de fin de prêt est remplie.

Substitution d'assurance

Il y a 10 ans, Monsieur et Madame X ont souscrit un prêt immobilier de 250 000 € et souhaitent aujourd'hui changer d'assurance de prêt. Il leur reste 180 000 € à rembourser (capital restant dû), assurés à 100% chacun, soit 180 000 €⁽¹⁾. Ils n'ont par ailleurs pas d'autre prêt immobilier en cours⁽²⁾. Le total des crédits assurés (encours) pour chacun est donc de 180 000 €⁽³⁾.

Déclaration du cumul des encours assurés pour Monsieur X et pour Madame X chacun :

<i>Part déjà assurée sur le capital restant dû des anciens crédits⁽¹⁾</i>	<i>+</i>	<i>Nouvelle part de prêt à assurer⁽²⁾</i>	<i>=</i>	<i>Total des encours assurés⁽³⁾</i>
180 000 €	+	0 €	=	180 000 €

Le total des encours assurés étant inférieur à 200 000 €, Monsieur X et Madame X peuvent donc chacun prétendre à une adhésion sans formalité médicale, si la condition d'âge de fin de prêt est remplie.

Votre Association **ANPERE**

Avec ce contrat, vous adhérez à Anpère (Association Nationale pour la Prévoyance et l'Épargne et la Retraite – 1 500 000 adhérents).

Vous bénéficiez des atouts du contrat associatif :

+ d'informations régulières

+ d'avantages exclusifs

Pour en savoir plus : anpere.fr



Votre Espace Client **Mon AXA**

Retrouvez l'ensemble de vos services
en ligne sur **Mon AXA** via axa.fr

AXA vous répond sur :



+ de confiance, + de prévention, + de solidarité, + d'engagement pour l'environnement... Cette offre appartient à la gamme Assurance citoyenne. Retrouvez les atouts citoyens de votre assurance sur axa.fr

